PROYECTO DE LEY

Ley marco de política exterior

Fija los principios de la política exterior (criterio único en derechos humanos, diversificación, sin exclusividades), crea el Consejo de Política Exterior y obliga a presentar al Congreso una estrategia nacional al inicio de cada mandato y un informe anual público de los votos en derechos humanos.

Propuesta 85: Comerciar con todos y la misma vara para los derechos humanos
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La política exterior argentina ha cambiado de orientación con frecuencia, y con ella el criterio con que la República se pronuncia sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo. Esa volatilidad debilita la credibilidad del país y su capacidad de sostener vínculos de largo plazo. Al mismo tiempo, el comercio exterior está diversificado: según la Cancillería, con datos del INDEC, en 2025 Brasil compró el 14,7 % de las exportaciones, China el 11,3 %, la Unión Europea el 9,7 % y los Estados Unidos el 9,6 %. Ningún socio justifica exclusividades. El presente proyecto fija principios de política exterior —autonomía estratégica, un único criterio en derechos humanos con respuestas graduadas según la gravedad, diversificación y rechazo de cláusulas de alineamiento— y crea instrumentos de continuidad: una estrategia nacional que el Poder Ejecutivo presenta al Congreso al inicio de cada período presidencial, un informe anual público que explica cada voto en materia de derechos humanos y un Consejo de Política Exterior plural, consultivo y honorario, con representantes de todos los bloques parlamentarios, ex cancilleres y académicos. El proyecto respeta las atribuciones constitucionales: el Poder Ejecutivo conduce las relaciones exteriores y concluye los tratados (art. 99, inc. 11) y el Congreso los aprueba y autoriza el ingreso de tropas extranjeras (art. 75, incs. 22 y 28). No genera gasto adicional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece los principios de la política exterior de la Nación, crea el Consejo de Política Exterior y regula la presentación al Honorable Congreso de la Nación de la estrategia nacional de política exterior y del informe anual sobre los votos de la República en materia de derechos humanos, sin perjuicio de las atribuciones que los artículos 75, incisos 22 y 28, y 99, inciso 11, de la Constitución Nacional confieren al Congreso y al Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 2°.- Autonomía estratégica. La política exterior de la Nación se orienta a la autonomía estratégica, entendida como la capacidad de mantener relaciones políticas y comerciales con todos los Estados sin alineamientos obligatorios ni exclusividades, con principios aplicados de manera uniforme y una línea de acción estable que trascienda los períodos de gobierno.

ARTÍCULO 3°.- Criterio único en derechos humanos. La República se pronuncia sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por cualquier gobierno con un mismo criterio, con independencia de la afinidad política o de la relación bilateral con el Estado de que se trate. El pronunciamiento se gradúa según la gravedad de los hechos y puede consistir en declaraciones, votos en organismos multilaterales y apoyo a los procedimientos internacionales de investigación y de justicia. Distingue a los pueblos de los Estados y a los Estados de sus gobiernos, y no implica por sí la ruptura de relaciones diplomáticas ni la interrupción del comercio. La República condena toda forma de terrorismo y rechaza el antisemitismo.

ARTÍCULO 4°.- Diversificación. La política exterior procura que ningún insumo crítico dependa de un proveedor único y que ningún mercado de destino concentre de manera dominante las exportaciones nacionales, en coordinación con el régimen de seguridad de suministro que establezca la legislación respectiva.

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de exclusividades. El Poder Ejecutivo nacional no suscribirá acuerdos internacionales que contengan cláusulas que obliguen a la República a alinearse con la política exterior de otro Estado o a excluir de sus relaciones políticas, comerciales o de inversión a terceros Estados, salvo las que deriven de sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 6°.- Tropas extranjeras. La introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él requieren la autorización del Honorable Congreso de la Nación, en los términos del artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional y de la Ley N° 25.880.

ARTÍCULO 7°.- Tratados. Los tratados y acuerdos internacionales siguen el trámite previsto en la Constitución Nacional: los concluye y firma el Poder Ejecutivo nacional y los aprueba o desecha el Honorable Congreso de la Nación. Nada de lo dispuesto en la presente ley limita ni condiciona las atribuciones del Poder Ejecutivo nacional en la conducción de las relaciones exteriores.

Capítulo II – Estrategia nacional de política exterior

ARTÍCULO 8°.- Estrategia nacional. El Poder Ejecutivo nacional elaborará, por intermedio de la autoridad de aplicación que designe, una estrategia nacional de política exterior para cada período presidencial, que contendrá como mínimo: a) los objetivos y prioridades de la política exterior para el período; b) el criterio que la República aplicará en sus votos y pronunciamientos en materia de derechos humanos, conforme el artículo 3°; c) las metas de diversificación comercial y de proveedores de insumos críticos; d) los acuerdos internacionales que se prevé negociar, renegociar o denunciar; y e) los indicadores con los que se medirá su cumplimiento.

ARTÍCULO 9°.- Plazo de presentación. La estrategia nacional se presentará ante las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de iniciado cada período presidencial, previa opinión del Consejo de Política Exterior. Se publicará en el sitio web oficial de la autoridad de aplicación en la misma fecha de su presentación.

ARTÍCULO 10°.- Debate en el Congreso. Las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras podrán convocar, en reunión conjunta, al titular de la autoridad de aplicación para que exponga la estrategia nacional, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional. El Jefe de Gabinete de Ministros incluirá el estado de cumplimiento de la estrategia en los informes previstos en los artículos 100, inciso 11, y 101 de la Constitución Nacional cuando las Cámaras lo soliciten.

ARTÍCULO 11°.- Revisión de acuerdos vigentes. La primera estrategia nacional que se presente en virtud de esta ley incluirá un relevamiento de los acuerdos internacionales vigentes que contengan cláusulas de las previstas en el artículo 5°, con la propuesta de renegociación o denuncia que corresponda en cada caso.

Capítulo III – Informe anual sobre votos en materia de derechos humanos

ARTÍCULO 12°.- Informe anual. La autoridad de aplicación elaborará y publicará cada año un informe que explique cada voto, abstención o ausencia de la República en las resoluciones sobre derechos humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de los demás organismos multilaterales de los que la República sea parte, así como las declaraciones oficiales emitidas en la materia, con indicación del criterio aplicado conforme el artículo 3°.

ARTÍCULO 13°.- Plazo y presentación del informe. El informe se presentará ante las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación dentro de los SESENTA (60) días corridos posteriores al cierre de la parte principal del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se publicará en el sitio web oficial de la autoridad de aplicación en formato abierto.

Capítulo IV – Consejo de Política Exterior

ARTÍCULO 14°.- Creación y naturaleza. Créase el Consejo de Política Exterior, órgano consultivo y honorario que funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación, sin estructura propia. Sus opiniones no son vinculantes.

ARTÍCULO 15°.- Integración. El Consejo de Política Exterior se integra con: a) UN (1) representante por cada bloque parlamentario de cada Cámara del Honorable Congreso de la Nación, designado por el bloque respectivo conforme el reglamento de cada Cámara; b) hasta CINCO (5) personas que se hayan desempeñado como titulares del ministerio con competencia en relaciones exteriores, que acepten la invitación de la autoridad de aplicación; y c) hasta CINCO (5) académicos de reconocida trayectoria en relaciones internacionales o derecho internacional, propuestos por las universidades nacionales y por las universidades privadas reconocidas, conforme el procedimiento que fije la reglamentación. El titular de la autoridad de aplicación preside el Consejo, con voz y sin voto.

ARTÍCULO 16°.- Funciones. Son funciones del Consejo de Política Exterior: a) opinar sobre el proyecto de estrategia nacional de política exterior antes de su presentación al Honorable Congreso de la Nación; b) opinar sobre el informe anual previsto en el Capítulo III; y c) emitir opinión sobre las cuestiones de política exterior que le someta la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 17°.- Plazo para opinar. El Consejo emitirá su opinión sobre el proyecto de estrategia nacional dentro de los TREINTA (30) días corridos de recibido. Vencido ese plazo, la estrategia podrá presentarse sin ella. Las opiniones del Consejo, incluidas las disidencias de sus miembros, se acompañarán a la estrategia y se publicarán junto con ella.

ARTÍCULO 18°.- Carácter honorario y reserva. Los miembros del Consejo de Política Exterior ejercen sus funciones con carácter honorario y no perciben remuneración, viático ni compensación alguna por ello. Su desempeño no constituye empleo público ni genera relación de dependencia con el Poder Ejecutivo nacional. Deben guardar reserva sobre la información que se les suministre con esa calificación.

ARTÍCULO 19°.- Funcionamiento. El Consejo se reúne al menos DOS (2) veces por año y cada vez que lo convoque su presidente. La autoridad de aplicación ejerce su secretaría técnica y le presta el apoyo administrativo necesario. El Consejo dicta su reglamento interno.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 20°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley, que será el ministerio con competencia en relaciones exteriores.

ARTÍCULO 21°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no demanda erogaciones adicionales. Los gastos de funcionamiento de la secretaría técnica del Consejo y de elaboración de la estrategia y del informe se atienden con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 22°.- Disposición transitoria. La primera estrategia nacional se presentará dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley, y el primer informe anual, en el plazo del artículo 13 que se cumpla después de esa fecha. El Consejo de Política Exterior se constituirá dentro de los SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su promulgación.

ARTÍCULO 24°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app